

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2749/2530

นาย ชิด หรือ กิมทิด ชัยเจริญสวัสดิ์	โจทก์
นาย แม้น แก้ว คตมะศิริ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

โจทก์กับผู้มีชื่อ 3 คน ซื้อที่ดินมาทั้งโฉนด เป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยใช้ชื่อ ส. ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทน เพราะโจทก์กับพวกเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ โจทก์กับพวกได้แบ่งแยกกันครอบครองที่พิพาทเพื่อตนเองอย่างเป็นส่วนสัดมาเกินสิบปีแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการครอบครองที่ดินส่วนของบุคคลอื่นโดยปรักษ์จำเลยซื้อที่ดินทั้งแปลงจาก ส. แต่จำเลยก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่พิพาทที่โจทก์ครอบครอง จึงเป็นการยอมรับว่าที่ดินส่วนนั้นมิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2497 โจทก์กับผู้มีชื่อ 3 คนร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9649 แต่จดทะเบียนโอนใส่ชื่อ ส. ภรรยาผู้มีชื่อคนหนึ่งร่วมซื้อที่ดินด้วยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แล้วตกลงแบ่งที่ดินเป็น 4 ส่วน โจทก์เข้าครอบครองทางด้านทิศเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 274 ตารางวา และปลูกบ้านเลขที่ 129/1 ปัจจุบันเป็นเลขที่ 998 ปลูกสร้างศาลเจ้า ปลูกสร้างโรงงานฟอกหนังปีนังสโตร์ปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกร และกันรั้วแนวเขตครอบครองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497 ตลอดมาจนบัดนี้ ด้วยความสงบและเปิดเผยเป็นเวลากว่า 20 ปี ทั้งได้แบ่งให้บุคคลเช่าและเก็บค่าเช่าตลอดมาจนถึง

ปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน 2521 โจทก์ทราบว่า ส. โอนขายที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของสามี่ ส. กับส่วนของผู้มีชื่ออีกคนหนึ่งให้จำเลย ส.แจ้งให้จำเลยทราบถึงส่วนของโจทก์ จำเลยรับโอนที่ดินดังกล่าวมาทั้งโฉนดโดยไม่สุจริต และจดทะเบียนโดยไม่สุจริต โจทก์ได้ครอบครองที่ดินส่วนของโจทก์ โดยปรักษ์กว่า 10 ปี โจทก์แจ้งจำเลยให้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ก็เพิกเฉยขอให้พิพากษาว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวาดังกล่าว ให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 9649 ออกเป็นโฉนดใหม่ หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนให้โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า ไม่รับรองที่โจทก์อ้างการครอบครองที่พิพาทส. ได้ขายที่พิพาทให้จำเลยทั้งแปลงเต็มหน้าโฉนด จำเลยซื้อโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนตามราคาของที่ดินในขณะนั้น โจทก์ไม่เคยคัดค้านการที่โจทก์ปลูกบ้านอยู่อาศัย ปลูกศาลเจ้า ปลูกโรงงานฟอกหนังสัตว์ ปลูกโรงเลื่อยสุกร โดยอาศัยสิทธิและขออนุญาตจาก ส. เจ้าของเดิม ครั้นจำเลยซื้อที่พิพาทจาก ส. จึงได้อาศัยสิทธิของจำเลยและมีใช่เป็นการครอบครองปรักษ์ จำเลยได้เก็บผลประโยชน์จากที่พิพาทตลอดมารวมทั้งเป็นผู้เสียภาษีมาจนบัดนี้ โจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยซื้อที่พิพาทโดยรู้ว่าโจทก์มีส่วนถือกรรมสิทธิ์ตามฟ้องและฟังไม่ได้ว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรักษ์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 9649 เฉพาะ
เนื้อที่ 274 ตารางวา ให้จำเลยจัดการแบ่งแยกจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง หากจำเลยไม่จัดการจดทะเบียน
แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ได้ความจากพยานจำเลยว่า เมื่อจำเลยซื้อที่ดินแล้ว
จำเลยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่ดินบริเวณศาลเจ้าซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา
และมีได้ไปเก็บค่าเช่าด้วย จึงเป็นการยอมรับในสิทธิของที่ดินส่วนที่โจทก์ครอบครอง
ว่าที่ดินส่วนนั้นมีใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย... เห็นว่าโจทก์กับพวกร่วมกันซื้อที่ดิน
มาทั้งโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์รวม เมื่อโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
ตามที่แบ่งแยกกันครอบครองเป็นส่วนสัดส่วน ย่อมถือได้ว่าเป็นการครอบครองที่ดินส่วน
ของบุคคลอื่นโดยปรักษ์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 9649 ตำบลคลองตัน (คลองเตย) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวา ตามแผนที่ในกรอบเส้นสีแดงท้ายฟ้องจึงชอบแล้วฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์กับพวกซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวได้ร่วมกันซื้อที่ดินมาทั้งโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์รวม เมื่อยังไม่มี การแบ่งแยกโฉนดทุกคนต่างก็ทรงสิทธิที่จะใช้สอยและถือเอาประโยชน์จากที่ดินพิพาทนั้นได้และอยู่ในฐานะที่จะใช้สิทธิแบ่งการครอบครองจากเจ้าของร่วมคนอื่น ๆ ได้ และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคนต่างด้าวจะมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่ เพราะคนต่างด้าวจะมีชื่อในโฉนดที่ดินได้หรือไม่เป็นเรื่องระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ หาได้เป็นการเลิกล้างกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของคนต่างด้าวที่มีอยู่ในที่ดินพิพาทไม่ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2496 ประกอบ วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.